

1501033-84.2019.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501033-84.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501033-84.2019.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2313612/2019 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 8242242 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/2019 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2313612 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/19/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2313612 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/19/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2313612 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/19/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2313612 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/19/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2313612 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/19/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2313612 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/19/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2313612 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/19/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2313612 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1748/19/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLIS FERNANDO DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O réu ALLIS FERNANDO DE SOUZA foi preso em flagrante no dia 28/10/2019 e condenado em primeira instância à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, além do pagamento de 641 dias-multa. O recurso de apelação foi desprovido e, em Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, a pena foi reduzida para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 dias-multa, com fixação do regime aberto.

O alvará de soltura foi expedido em 01/07/2022 (fls. 1154/1155).

O Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade desse réu, em virtude do cumprimento integral da pena em sede de prisão provisória (fl. 1166).

Relatado no essencial.

Decido.

Conforme acima informado, ALLIS FERNANDO DE SOUZA foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, contudo, permaneceu preso provisoriamente de 28/10/2019 a 01/07/2022, ou seja, pelo período de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias, portanto, superior à própria pena aplicada.

Dessa maneira, deve ser aplicado o disposto no art. 42 do Código Penal, que determina o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, para reconhecer o integral cumprimento da pena imposta em sede de prisão cautelar. Assim sendo, com fulcro no artigo 66, inciso II, da Lei nº. 7.210/84, julgo extinta, pelo cumprimento, a pena aplicada ao réu ALLIS FERNANDO DE SOUZA e, consequentemente, extinta a sua punibilidade.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o IIRGD.

Pirapozinho, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA